

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1257/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์ร่วม

บริษัท มิต้า อินดัสเตรียล จำกัด

นางสาว สุรีย์ รุ่งเรือง บรรเจิด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 272, มาตรา 275

แม้ที่กล่องสินค้าของจำเลยทั้งสามจะมีคำว่า "MITA" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร แต่เมื่อจำเลยทั้งสามมิได้นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และมีได้เขียนคำว่า "MITA" ในลักษณะเดียวกับของโจทก์ร่วม ประกอบกับที่กล่องสินค้าของจำเลยทั้งสามปรากฏป้ายชื่อบริษัทและที่อยู่ของจำเลยที่ 2 มิได้ระบุชื่อบริษัทโจทก์ร่วม ทั้งเมื่อกล่องสินค้าของจำเลยทั้งสามกับของโจทก์ร่วมแตกต่างกันอย่างชัดเจน และราคาสินค้าของจำเลยทั้งสามและของโจทก์ร่วมยังแตกต่างกันมาก จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามได้เสนอจำหน่ายสินค้าซึ่งมีชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารมิต้า รุ่นดีซี 313 แชน คือผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารมิต้ารุ่น ดีซี รุ่น 313 แชน ซึ่งเป็นเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทมิต้า อินดัสเตรียล จำกัด ผู้เสียหาย โดยนำเอาสินค้าดังกล่าวซึ่งมีชื่อหรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าหรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน โดยสินค้าที่จำเลยทั้งสามจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายดังกล่าวนั้นมีชื่อบริษัทมิต้า ซึ่งเป็นชื่อของผู้เสียหายไปยื่นซองประกวดราคาที่กองจัดหารกรมพลาธิการทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและกรมพลาธิการทหารเรือหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1), 275, 83 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาบริษัทมิต้า อินดัสเตรียล จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบมาตรา 272(1) ให้จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 3 เดือน และปรับคนละ 2,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษคนละ 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวครบองค์ประกอบเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 พนักงานจำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้นำสินค้าผงหมึกพินาทไปเสนอจำหน่ายต่อกรมพาณิชย์การทหารเรือโดยระบุในใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 12 ว่า เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร MITA รุ่น DC-313Z เป็นการเสนอราคาสินค้าตรงตามความประสงค์ของกรมพาณิชย์การทหารเรือ ตามประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายแผนที่ หาด เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีได้ระบุว่าต้องการผงหมึกเฉพาะที่มีเครื่องหมายการค้า MITA เท่านั้น ก่อส่งสินค้าหมายเลข 11 ก็มีข้อความระบุชัดว่าเป็นสินค้าผงหมึก (TONER) ที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร MITA (FOR USE IN MITA) รุ่น DC-211 RE 313Z และ 313ZD แม้ที่กล่องสินค้าของจำเลยทั้งสามจะมีคำว่า "MITA" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารแต่จำเลยทั้งสามก็มีได้นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้ากล่าวคือ มีได้ระบุว่าผงหมึกของจำเลยทั้งสามเป็นผงหมึกที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ผงหมึกของจำเลยทั้งสามเป็นผงหมึกที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าระบุไว้ และจำเลยทั้งสามมิได้เขียนคำว่า "MITA" ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะว่า "mita" เช่นเดียวกับของโจทก์ร่วม แต่เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่า "MITA" และคำว่า "TONER" ซึ่งหมายถึงผงหมึกที่กล่องสินค้าของจำเลยทั้งสามก็เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกัน รวมทั้งคำว่า "FOR USE IN" ก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เห็นได้ชัดเจน ประกอบกับที่กล่องสินค้าดังกล่าวปรากฏป้ายชื่อบริษัทและที่อยู่ของจำเลยที่ 2 อยู่ด้วยมิได้ระบุชื่อบริษัทโจทก์ร่วมที่กล่องสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนกล่องสินค้าของโจทก์ร่วมที่ส่งศาลปรากฏว่า คำว่า "TONER" เขียนตัวอักษร "T" ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพียงตัวเดียว ตัวอักษรนอกนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กโดยเขียนว่า "Toner" มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "mita" เขียนเรียงกันตามแนวนอน 6 แถว แถวละ 8 คำและมีชื่อบริษัทโจทก์ร่วมอยู่ด้วยแต่ไม่มี

คำว่า "FOR USE IN" กล่องสินค้าผงหมึกของจำเลยทั้งสามกับของโจทก์ร่วมจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน การที่จำเลยทั้งสามนำคำว่า "MITA" ซึ่งเป็นชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมมาใช้ระบุที่หีบห่อบรรจุสินค้าของจำเลยทั้งสามในลักษณะดังกล่าว ประกอบกับราคาสินค้าที่จำเลยทั้งสามเสนอจำหน่ายแก่กรมพลธิการทหารเรือ กับราคาสินค้าของโจทก์ร่วมก็แตกต่างกันมาก ผงหมึกของโจทก์ร่วมราคาหลอดละ 850 บาท ส่วนของจำเลยราคาเพียงหลอดละ 250 บาท จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามได้เสนอจำหน่ายสินค้าซึ่งมีชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมเพื่อให้ประชาชนหรือกรมพลธิการทหารเรือหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272(1)"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ